

1501021-39.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... pelos policiais civis. O réu Caio negou o tráfico na fase policial; em juízo, negou também o tráfico; que não conhece o réu Jonathan e não estava presente no momento em que ele foi preso; que já teve envolvimento com drogas, mas nenhuma participação nos fatos descritos na denúncia; contou a forma como estava trabalhando em São José do Rio Preto; que seu RG está com sua mãe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501021-39.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501021-39.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2189175/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 19022323 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 6395/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2189175 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 6395/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN FLORIANO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1501021-39.2021

Vistos.

JONATHAN FLORIANO e CAIO ROBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 15h50, no Jardim Rosele, em Araçatuba, tinham em depósito e traziam consigo, para traficar, 16,46 g de cocaína, divida em 15 micro tubos de cocaína, tudo pronto para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de

dependência física e psíquica; também localizaram R\$ 10,00.

Notificados, os réus apresentaram defesas preliminares respectivas. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova parcial dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação dos réus. Os cultos Defensores requereram a improcedência da ação por falta de provas; o Defensor do réu Caio Roberto destacou a fragilidade das provas em relação ao trabalho policial e, de forma alternativa, pugna pela aplicação do tráfico privilegiado, mesmo sendo o réu reincidente; já a Defensora do réu Jonathan Floriano, em bem cuidadas razões, pugna para que possa recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação dos réus, não obstante o fundamentado trabalho apresentado pelos Defensores.

Os policiais civis Edison Luís Rodrigues e Wagner Adriano Gomes, de forma uníssona, incriminaram os réus; informaram que há tempos, a Polícia Civil de Araçatuba, mais especificamente os policiais do GOE/DEIC estavam recebendo informes de que os réus vendiam entorpecentes nas imediações do "Condomínio Vitória", utilizando-se de um terreno baldio situado no final da rua Tancredo Neves, no Jardim Rosele, em Araçatuba, conhecida "biqueira"; na semana anterior aos fatos, já em diligências, abordaram os réus na rua São Sebastião, 1054, em Araçatuba, local em que o réu Caio Roberto Campos de Oliveira dissimulava ser uma barbearia, quando na verdade é sua residência; no dia 13 de julho de 2021, quando efetuavam patrulhamento especializado pela Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, ao convergirem para adentrar na rua São Sebastião, viram o réu Caio parado na rua, ocasião em que o réu Jonathan foi ao seu encontro pedalando uma bicicleta; sem notar a presença dos policiais, o réu Caio estendeu a mão para pegar algo com o réu Jonathan que, ao notar a presença da Polícia, dispensou ao solo o que trazia; alertado com a atitude de Jonathan, ambos os réus saíram em fuga, cada um correndo para um lado; o réu Caio fugiu utilizando uma motocicleta azul, 150 cilindradas, que estava estacionada na frente da casa; o réu Jonathan conseguiu ser alcançado e detido, tendo com ele R\$ 10,00; no local onde o réu Jonathan dispensou algo, encontraram um saco plástico contendo 15 micro tubos de cocaína, de cor dourada; em busca na tal barbearia do réu Caio, encontraram o RG de Caio, além do telefone celular do réu Jonathan plugado na tomada carregando.

Prosseguindo, com luxo de minúcias, o réu Jonathan Floriano confessou para os policiais que a droga pertencia ao réu Caio Roberto Campos de Oliveira e que ele havia pedido para que Jonathan o buscasse numa casa abandonada e o levasse até aquele local, confirmando que era a pessoa que vendia os entorpecentes para o réu Caio.

As testemunhas de defesa do réu Caio Roberto Campos de Oliveira teceram suas considerações: Rodrigo Matheus Aparecido R. Lopes disse ser o dono da barbearia; que não conhece os réus; que os policiais já fizeram abordagem na barbearia; que estava cortando o cabelo no dia dos fatos narrados na denúncia; que ainda não tinha instalado as câmaras de filmagens no local; Camila Cristina de Sousa Pereira informou que é ex-esposa do réu Caio, tendo juntos dois filhos; que o réu lhe devia pensão alimentícia.

Na fase policial, com luxo de minúcias, o réu Jonathan alegou ser usuário de drogas; em juízo, sob o crivo do contraditório, alegou que comprou drogas de uma pessoa de nome "diego"; negou que estivesse traficando; disse que foi agredido pelos policiais civis. O réu Caio negou o tráfico na fase policial; em juízo, negou também o tráfico; que não conhece o réu Jonathan e não estava presente no momento em que ele foi preso; que já teve envolvimento com drogas, mas nenhuma participação nos fatos descritos na denúncia; contou a forma como estava trabalhando em São José do Rio Preto; que seu RG está com sua mãe também na cidade de São José do Rio Preto.

As circunstâncias da apreensão, a quantidade de entorpecente apreendida, além do brilhante trabalho desempenhado pelos policiais civis da Polícia Civil de Araçatuba

não deixam dúvidas de que ambos os réus estavam traficando, confirmando as informações e investigações que estavam sendo feitas pela Polícia Judiciária. Não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar os réus injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime).

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. Os réus Jonathan Floriano e Caio Roberto Campos de Oliveira são portadores de péssimos antecedentes criminais (fls. 133/141 réu Jonathan e fls. 146/167 réu Caio); assim, para cada um, fixo a pena base acima do mínimo legal, em sete (7) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de suas reincidências (fls. 142/145 réu Jonathan e fls. 168/174 réu Caio), para cada um, aumento a pena em um quarto, fixando-as em oito (8) anos e nove (9) meses de reclusão e pagamento de oitocentos e setenta e cinco (875) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois os réus são reincidentes. Portanto, não tem direito às benesses do tráfico privilegiado. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisitos não satisfeitos pelos réus. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno as penas definitivas, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus JONATHAN FLORIANO e CAIO ROBERTO CAMPOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, cada um, à pena de oito (8) anos e nove (9) meses de reclusão e pagamento de oitocentos e setenta e cinco (875) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Após o trânsito em julgado, tenham seus nomes respectivos lançados no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo para cada o réu o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a

imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverão permanecer presos, estando mais do que justificada a prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeçam-se ofícios de recomendação.

Decreto também o perdimento do dinheiro apreendido, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA